

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5827/2540

พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการสูงสุด

นางมุกดา

วิชาธร

นายสุรพล พวงสุวรรณ

โจทก์

อังคะศิริวา

นนท์หรือ

พุ่มังหรือ

โจทก์ร่วม

จำเลย

ป.อ. มาตรา 80, มาตรา 218 (1), มาตรา 358

เมื่อการกระทำของจำเลยเป็นความผิดฐานพยายามวางเพลิงเผาทรัพย์ผู้อื่น ตาม ป.อ.มาตรา 218 (1), 80 แล้ว ก็ไม่จำเป็นต้องวินิจฉัยว่าจำเลยกระทำผิดฐานทำให้เสียหายตาม ป.อ.มาตรา 358 อีก

ตาม ป.อ.มาตรา 80 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า ผู้ใดพยายามกระทำความผิด ผู้นั้น ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น หมายถึง การกำหนดโทษที่จะลงโดยคำนวณโทษจากสองในสามของอัตราโทษที่กฎหมายกำหนด หาใช่ต้องกำหนดโทษความผิดสำเร็จก่อนไม่

ตาม ป.อ.มาตรา 80 วรรคสอง ที่บัญญัติว่า ผู้ใดพยายามกระทำความผิด ผู้นั้น ต้องระวางโทษสองในสามส่วนของโทษที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้น

หมายถึง การกำหนดโทษที่จะลงโดยคำนวณโทษจากสองในสามของอัตราโทษที่
กฎหมายกำหนด หาใช่ต้องกำหนดโทษความผิดสำเร็จก่อนไม่

(มงคล สระภูณ์-อิริราช มณีภาค-วุฒิ คราววุฒิ)

ศาลอาญากรุงเทพใต้ - นายสมศักดิ์ ตันติภิรมย์
ศาลอุทธรณ์ - นายกฤต บุญญานุสนธิ์

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>